

מסורת הש"ס

(א) [וטסה כא: ב] לקמן קעד: כתובות נה: טוטה כא: ערובין כג, א גיטין עב. כתובות ב: ד) [שבת קולס: י"טג, ט] [יבמות לו: א] כ"ב: א: כתייבא, א) [בבבית ז'ז:]:

גליון הש"ס

נכרא כסאי דמהיא הדר. עי' חולין דף עז ע"א חוס' ד"ה גבולין. ועי' ע"ק:

הגהות הב"ח

(א) גבי' מהו דמימא נצי' אמר ליה למעבד איסורא לא ידביננהו קי: (ב) רשב"ם ד"ה איזהו רשע ערום רשע גורס:

מוסף רש"י

איזהו רשע ערום. רשע המתעבד על ידי לא לו ומבטל מחמתם הנותן, שאמר נכסי לך ואחר כך לפלוני, וברטנ"א לא היה ראשון מוכר לאחרים להפסיד לאחר, ערום דמכל מקום מללית הוא ומה שעשה עשוי, שמתן לא מיתה בשעת המתה, כרשב"ג דלמר אם קדם ראשון ומכר מה שעשה עשוי, כי אין לאחרין אלא מה ששייר ראשון והכי לא שיר כלס (קטן עט). זה גיטא אם מת. שכ"ס מרע שכתב גט לאשתו בחדש זמן הלטותיה הללו, זה גיטא אם מתו או זה גיטא ששיר זה כי (וכחכות ב.). לא אמר כלום. אם מתי לא אלא לאחר מיתה (גיטין עב.) ואין גט לאחר מיתה, זה גיטא מחולי או משמעת מחולי זה ואין, וכיון שמת מתוך מחולי מתא שאין הגט חל אלא לאחר מיתה (גיטין עב.) זה משפסוק חול או משמעת והוא מת מחולי חול, לא אמר כלום, שהרי משפסוק חוטי כחיים ואינו יכול לגרש (כתובות ב.).

רבינו גרשום

אלא אחר כך נמי אי דמי קנין פירות שלו כקנין הגוף או לא תנאי היא: השני, שהוא אחר כך: מוציא מיד הלוקח. גוף הקרקע: דברי רבי. הפירות והקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי ולא מצי דבין הגוף. ורבי סבירא ליה כריש לקיש: ורבין שמועין בן גמליאל אומר אין לשני. מן הגוף: אלא מכר ששייר אחריו, שלא מכר לשני שהיה רשאי למכור משום דקנין פירות כקנין הגוף דמי: (א) והבא קאמר יורד ראשון מוכר ואוכל משום דקנין פירות כקנין הגוף דמי: (ב) אכילת פירות בלבד ואינו רשאי למכור הגוף: דר' אדרי' לא קשיא. הא דאמר ראשון מוכר ואוכל מפירי קאמר אבל גופה של קרקע אם מכר ואכל השני מוציא מיד הלוקח דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי: [הא] בכתחלה אין לראשון אלא אכילת פירות דלאו כקנין הגוף דמי. אבל דיעבד אם מכר ואכל אין לשני בגוף קרקע אלא זה ששייר ראשון: איזהו רשע ערום. שהוא עושה רשע (א) מרשעו

(א) ז"ל קשאי דרבי ארנטי דהכא קאמר וכו'. (ב) ז"ל ורשב"ג ארשב"ג דהכא קאמר דלון לראשון אלא אכילת פירות בלבד וכו'. (ג) אולי ז"ל שהוא עושה רשע מנמנמת.

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

ה"ג **תנאי היא**. ולא גרסי' אלא אחר כך נמי תנאי היא דמשמע דמירוצא דתרצינן לעיל [קל:]: לריש לקיש אחר כך שאני לאו מירוצא הוא דהא ודאי לריש לקיש מתרצינן אחר כך שאני כדמתרצי רב ורבי הושעיא לעיל [סז] דהשתא קיימי כולהו ברייתות כריש לקיש צין למאן

דלמר יחזרו ליורשי נותן צין למאן דלמר יחזרו ליורשי ראשון כולהו סבירא להו דקנין פירות דעלמא לאו כקנין הגוף דמי דלפילו הך דקמתי יחזרו ליורשי ראשון היינו משום דלחריך שאני אלא לרבי יוחנן הוא דמתרצינן הכי תנאי היא כלומר איכא תנאי דפליגי צקנין פירות דראשון אי כקנין הגוף דמי או לא ואנא סבירא לי כמאן דלמר כקנין הגוף דמי: **דפינא כו'**. דרבי ס"ל לאו כקנין הגוף דמי והך ברייתא דקמתי יחזרו ליורשי נותן דמי היא ור"ש ס"ל כקנין הגוף דמי והך דקמתי יחזרו ליורשי ראשון ר"ש היא ואנא ס"ל כר"ש והיינו דפסיק ר' יוחנן כר"ש ומיהו לר"ל לאו צקנין פירות כקנין הגוף דמי פליגי אלא לכ"ע לאו כקנין הגוף דמי ובהא פליגי רבי סבר אחר כך נמי קנין פירות צעלמא הוא דמית ליה לראשון והלכך שני מוציא פירות הלוקחות והיכא דמת שני יחזרו ליורשי נותן דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי ורשב"ג סבר צעלמא קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי והכא אחר כך שאני וגוף ופירות אקני לראשון הלכך אין לשני אלא מה ששייר ראשון והיכא דמת שני יחזרו ליורשי ראשון. וכן עיקר דהשתא לא תפסי הלכתא והלכתא דלמר פסקנין הלכתא כריש לקיש צפ' המולך) דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי ובהא דלחריך לפלוני קיימא לן כרבן שמעון דאין לשני אלא מה ששייר ראשון כדפסקינן הלכתא לקמן ולא פליג ריש לקיש על ההוא פסק דפסיק רבי יוחנן לקמן ומדלציי נמי איכא למשמע דהכי קיימא לן דלמר צבי איזהו רשע ערום כו' ולקמן נמי [ע"ב] צההיא אחתא דהוה לה דיקלא צארעא דרב ציצי צר צבי אול איהו אקנייה לצנו קטן כרבן שמעון כו' עד אפי' רבן שמעון לא קאמר כו' דמהתם נמי שמעינן דלכתא כרבן שמעון והלכך צעינן

לפרשי דרבן שמעון ס"ל כר"ל דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי ובהא היינו טעמא דלחריך שאני ולא תפסי הלכתא אלהכתא: וירד **הראשון ומכר ואכל**. אורחא דמילתא נקט שמכר והוציא המעות צהוצאה: **השני מוציא מיד הלוקחות**. אחר שימות הראשון דקנין פירות דראשון לאו כקנין הגוף דמי ואחר כך שאני לא אמרינן אליצא **דרבי: אלא מה ששייר ראשון**. ואם לא שיר כלום לא יטול השני כלום דקנין פירות דראשון כקנין הגוף דמי לר' יוחנן ולריש לקיש טעמא משום דלחריך שאני: **אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד**. קס"ד השתא פירות יכול לאכול ולמכור אבל לא הגוף ואם מכר השני מוציא מיד הלוקחות: **הא לגופא**. הא קמיימא דקאמר רבי השני מוציא הני מיילי היכא דמכר הגוף שאין לו לראשון אלא פירות והך ברייתא" דקאמר יורד ראשון ומוכר אפירות קאי: **הא לכתלה**. קאמר ר"ש אין לו למכור לכתלה הגוף אלא אכילת הפירות כדי שיתקיים דעתו של נותן דהא גלי דעמיה דניחא ליה שישמיר קצת לשני אם יתרכזה הראשון לשיר אחריו כלום והכי קמתי יורד ראשון ומוכר ואוכל מסתמא דברי רבי שהרי אינו יכול למכור כ"א פירות רשב"ג אומר אין לו לראשון לירד ולמכור מסתמא שהרי הכל מכור ולא נתקיימה דעת הנותן אלא אכילת פירות הוא דאית ליה לכתלהל או למכרן אבל דעב דיעבד אין לכתלהל לא והא קמיימא דיעבד אין לשני אלא מה ששייר ראשון: איזהו **רשע ערום**. (א) גורס לעבור על דברי הנותן: **ערום**. דלהנו מעשיו והרי הוא חוטא ולא לו ומיהו המוכר עצמו דהיינו ראשון לא מקרי רשע ואע"ג דלכתלהל אסור לעשות כן דלא חמיר איסוריה שהרי השליטו הנותן בגוף ופירות לעשות צהן כדלנו: **זה המשיא עלה**. לראשון

פרק שמיני בבא בתרא

קלו.

למכור צנכסיס דהא קי"ל כר"ש דאין לשני אלא מה ששייר ראשון ולא נעשה נחת רוחו של מת שאמר אחר כך לפלוני דהוה ניחא ליה אם ישמיר ומיהו לא אקפיד קפידא גמורה שלא יוכל הראשון למכרן אם ירצה: ומודה. ר"ש אע"ג דלמר אין לשני אלא מה ששייר ראשון

אם נתנו אותו ראשון צמתנת שכ"צ מרע כגון דלמר מהיום ולאחר מיתה לא אמר כלום והשני מוציא אי נמי כשהיה שכ"צ מרע נתנה דשתי מתנות הללו שוות כדאמרן לעיל [קלה:]: איזהו מתנת צריא שהיא כמתנת שכ"צ מרע כו': ה"ג צהלכות גדולות וצפירוש רבינו חננאל מ"ט **אמר צבי מסנת שכ"צ מרע אימא הויה לאחר מיתה וכבר קדמו אחריו**. האי שני דקאמר עליה הנותן אחר כך לפלוני קדם לזה שנתנו לו הראשון דמשעה שהתחיל האי ראשון לטרוף קנה השני דלחריך עס גמר מיתה משמע דמשעה דאין הראשון צריך לנכסיס הללו וזכרו הנותן לזה השני אחריו מיד אבל האי מקבל מתנה מראשון לא קנה עד לאחר גמר מיתה דסתם אדם הנותן ממנו לאחר מיתתו אין רוצה להוציא ממנו מכחו עד שתגמר מיתתו אבל לעיל דנותן סליק נפשיה מהכי נכסיס שהרי נתנו לראשון חפץ הוא שיזכה השני עס גמר מיתתו של ראשון: **ומי אמר צבי הכי**. דמתנת שכ"צ מרע לאחר גמר מיתה: **עס גמר מיתה**. אלמא צהדי הדדי קטו ולאשמועינן אחא דחולקין צשוה: **מההיא**. דעס גמר מיתה: לא ס"ד. דמההיא דלאחר מיתה דרבי צבי דהא ודאי סתם שכ"צ מרע הנותן ללחריס ממון שלו אין צדעמו להוציאו מרשותו עד לאחר גמר מיתתו דלשכחן נמי כה"ג צבי אשתו כשהוא מגרשה ומתירה ללחריס דלא גמר להוציאה מכחו עד לאחר גמר מיתתו: **דסנן פרי זה גיטך אט מסי**. כלומר אם אמות אף היא גט: **וז גיטך אמוחלי** זה. לאחר גמר חולי דהיינו לאחר מיתה: **וז גיטך לאחר מיתה: זה גיטך לאחר מיתה לא אמר כלום**. משום דהאי גט כמתנה הוא דקא יהיב ליה ומתנה אינה אלא לאחר מיתה נגמרת וקי"ל דאין גט לאחר מיתה. אלמא דלא הדר ביה מהא דאמר מתנה לאחר מיתה קונה: אפי' חיו ביה, באותן נכסיס צבדיס והוציאן לחירות. מה שצעה עשוי ואין לשני אלא מה ששייר ראשון: פשיטא. מה לי צבדיס מה לי שאר נכסיס: מהו דתימא מצי אמר לי'. הנותן למיעבד איסורא לא יתיב לך. והאי דהוצאת צבדיס לחירות איסור הוא דעובר בעשה דכתיב לעולם בהם תעבודו ואימא דעבד כלום.

קמ"ל דמה שעשה עשה: כתיבינן למת. איסורי הנאה גמרינן: באנו למחלוקת רבי ורשב"ג. דלעיל אם יכול לצאת בו ידי חובתו דרבי דסבר קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי סבירא ליה הואיל דהאי אתרוג לא יהיב נחליה כי אם לפירות לתודיהו והיינו הבדיכה לאו כקנין הגוף לא אתרוג דמי. ולא יצא דמשום דלא שלו הוא וקיימא לן יום טוב הראשון של חג אין אדם יוצא ידי חובתו בלולב של חבירו. ורשב"ג סבר דיצא משום דמי: אבל הכא גבי אתרוג מאי קנין פירות איכא הכא:

עין מושפטי נר מצוה

קנב א ב ג ד מיי פ"צ מהל' וזיה ומתנה הל' ח סמנ עינן פס טו"ש"ע מו"מ סי' רמח סעיף ג: קנב ה ו מיי שס הלכה י טו"ש"ע שס ס"ד:

קנב ז מיי שס ופי"ח שס הל' ח סמנ שס טו"ש"ע מו"מ שס ופי' רנב סעיף א: קנב ח מיי פי"ט מהל' גירושין הלכה יב ועיין בשבטות ובמ"מ סמנ עיין ג טו"ש"ע אה"ע סי' קמה סעיף א:

קנו ט י מיי פ"צ מהל' וזיה ומתנה הל"ט סמנ עינן פס טו"ש"ע ח"מ סי' רמח סעיף ג:

רבינו גרשום (המשך)

זה המשיא עצה שמתיעיץ ומוכר נכסיס שנחננו לו על מנת שאחר כך לפלוני כרבן שמעון בן גמליאל דאמר דאי צבד אין לשני אלא מה ששייר ראשון דהכי קאמר הנותן נכסיי לך ולכל צורך ואם תשאר כלום היא אחר כך לפלוני: ומודה. רבן שמעון בן גמליאל: שאם נתן ראשונה במתנת ש"מ. כלומר מה שנתן במתנת צריא נתן אבל אם נתן במתנת שכ"ב מרע וכר: לאחר מיתה קונה וכתב קדמו אחר כך. שהוא יורש וקנה בגמר מיתה עס ציצא נשמוח של ראשון. אבי אמר עס גמר מיתה: דלמא הדר ביה [מהא] דאמר אחר כך קונה בגמר מיתה: לא ס"ד. אלא ודאי סביר' דמתנת שכ"ס איני קונה אלא לאחר מיתה כדוותן הרי זה גיטך אם מתי הרי גיטך אם לא אחיה מחולי זה הרי זה גיטך לאחר מיתה לא אמר כלום. משום דהאי גט כמתנה הוא דקא יהיב ליה ומתנה אינה אלא לאחר מיתה נגמרת וקי"ל דאין גט לאחר מיתה. אלמא דלא הדר ביה מהא דאמר מתנה לאחר מיתה קונה: אפי' חיו ביה, באותן נכסיס צבדיס והוציאן לחירות. מה שצעה עשוי ואין לשני אלא מה ששייר ראשון: פשיטא. מה לי צבדיס מה לי שאר נכסיס: מהו דתימא מצי אמר לי'. הנותן למיעבד איסורא לא יתיב לך. והאי דהוצאת צבדיס לחירות איסור הוא דעובר בעשה דכתיב לעולם בהם תעבודו ואימא דעבד כלום.

קלו.

למכור צנכסיס דהא קי"ל כר"ש דאין לשני אלא מה ששייר ראשון ולא נעשה נחת רוחו של מת שאמר אחר כך לפלוני דהוה ניחא ליה אם ישמיר ומיהו לא אקפיד קפידא גמורה שלא יוכל הראשון למכרן אם ירצה: ומודה. ר"ש אע"ג דלמר אין לשני אלא מה ששייר ראשון אם נתנו אותו ראשון צמתנת שכ"צ מרע כגון דלמר מהיום ולאחר מיתה לא אמר כלום והשני מוציא אי נמי כשהיה שכ"צ מרע נתנה דשתי מתנות הללו שוות כדאמרן לעיל [קלה:]: איזהו מתנת צריא שהיא כמתנת שכ"צ מרע כו': ה"ג צהלכות גדולות וצפירוש רבינו חננאל מ"ט **אמר צבי מסנת שכ"צ מרע אימא הויה לאחר מיתה וכבר קדמו אחריו**. האי שני דקאמר עליה הנותן אחר כך לפלוני קדם לזה שנתנו לו הראשון דמשעה שהתחיל האי ראשון לטרוף קנה השני דלחריך עס גמר מיתה משמע דמשעה דאין הראשון צריך לנכסיס הללו וזכרו הנותן לזה השני אחריו מיד אבל האי מקבל מתנה מראשון לא קנה עד לאחר גמר מיתה דסתם אדם הנותן ממנו לאחר מיתתו אין רוצה להוציא ממנו מכחו עד שתגמר מיתתו אבל לעיל דנותן סליק נפשיה מהכי נכסיס שהרי נתנו לראשון חפץ הוא שיזכה השני עס גמר מיתתו של ראשון: **ומי אמר צבי הכי**. דמתנת שכ"צ מרע לאחר גמר מיתה: **עס גמר מיתה**. אלמא צהדי הדדי קטו ולאשמועינן אחא דחולקין צשוה: **מההיא**. דעס גמר מיתה: לא ס"ד. דמההיא דלאחר מיתה דרבי צבי דהא ודאי סתם שכ"צ מרע הנותן ללחריס ממון שלו אין צדעמו להוציאו מרשותו עד לאחר גמר מיתתו דלשכחן נמי כה"ג צבי אשתו כשהוא מגרשה ומתירה ללחריס דלא גמר להוציאה מכחו עד לאחר גמר מיתתו: **דסנן פרי זה גיטך אט מסי**. כלומר אם אמות אף היא גט: **וז גיטך אמוחלי** זה. לאחר גמר חולי דהיינו לאחר מיתה: **וז גיטך לאחר מיתה: זה גיטך לאחר מיתה לא אמר כלום**. משום דהאי גט כמתנה הוא דקא יהיב ליה ומתנה אינה אלא לאחר מיתה נגמרת וקי"ל דאין גט לאחר מיתה. אלמא דלא הדר ביה מהא דאמר מתנה לאחר מיתה קונה: אפי' חיו ביה, באותן נכסיס צבדיס והוציאן לחירות. מה שצעה עשוי ואין לשני אלא מה ששייר ראשון: פשיטא. מה לי צבדיס מה לי שאר נכסיס: מהו דתימא מצי אמר לי'. הנותן למיעבד איסורא לא יתיב לך. והאי דהוצאת צבדיס לחירות איסור הוא דעובר בעשה דכתיב לעולם בהם תעבודו ואימא דעבד כלום.

קמ"ל דמה שעשה עשה: כתיבינן למת. איסורי הנאה גמרינן: באנו למחלוקת רבי ורשב"ג. דלעיל אם יכול לצאת בו ידי חובתו דרבי דסבר קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי סבירא ליה הואיל דהאי אתרוג לא יהיב נחליה כי אם לפירות לתודיהו והיינו הבדיכה לאו כקנין הגוף לא אתרוג דמי. ולא יצא דמשום דלא שלו הוא וקיימא לן יום טוב הראשון של חג אין אדם יוצא ידי חובתו בלולב של חבירו. ורשב"ג סבר דיצא משום דמי: אבל הכא גבי אתרוג מאי קנין פירות איכא הכא:

דאי